คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๒๓/๒๕๖๘

นางสาว ร โจทก์

นาย น จำเลย ที่ ๑

บริษัท อ จำกัด จำเลย ที่ ๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง, ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๒

เรื่อง โจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรง โจทก์สมัครใจลาออกจากการเป็นลูกจ้างและรับเงินช่วยเหลือจากนายจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสอง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน อีกทั้งมีสิทธิได้รับเงินโบนัสทุกปี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ขณะโจทก์ทำงานอยู่ภายในห้องฝ่ายบุคคลซึ่งมีพนักงานอื่นอยู่ด้วยจำนวนมาก จำเลยที่ ๑ จงใจทำละเมิดต่อโจทก์เข้ามาสั่งให้โจทก์หยุดทำงานและเก็บของใช้ส่วนตัวออกไปจากที่ทำงานทันทีโดยมีพนักงานชาย ๒ คน ยืนคุกคามโจทก์ ทำให้โจทก์กลัวและได้รับความอับอาย เสียหายแก่เสรีภาพและชื่อเสียง ต่อมาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ แจ้งโจทก์ต่อหน้านาย อ และนาย ด ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี ทั้งที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้อนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ อันเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อกลั่นแกล้งให้โจทก์ลาออก โจทก์ลงชื่อในใบลาออกเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เพราะถูกจำเลยที่ ๑ บังคับข่มขู่โดยโจทก์มิได้กระทำผิด เป็นการละเมิดและเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๖,๑๒๕ บาท ค่าชดเชย ๑๔๒,๖๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒,๙๙๐.๗๐ บาท ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียง ๑,๖๓๑,๘๖๕.๔๑ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๗,๗๔๑,๗๑๑.๙๗ บาท ค่าเสียโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสในอนาคตตามอายุงานที่เหลือ ๘,๑๑๓,๙๖๔ บาท และค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๓๗,๗๕๙,๒๕๗,๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำเลยทั้งสองได้รับแจ้งว่ามีการทุจริตค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการเป็นธุระจัดหาห้องพักให้แก่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และมีการทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี จากการสอบสวนของคณะกรรมการพบว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว โดยเฉพาะปรากฏหลักฐานชัดแจ้งอันเชื่อได้ว่าโจทก์ทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ หลังจากแจ้งผลการสอบสวนแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ เรียกโจทก์ไปพบที่ห้องประชุมและแจ้งโจทก์ว่ายังไม่ต้องมาทำงาน ให้รออยู่ที่บ้านจนกว่าจะมีการติดต่อกลับไป

จากนั้นจำเลยที่ ๑ เดินไปหาโจทก์ที่โต๊ะทำงานเพื่อขอคืนกุญแจตู้เอกสารสำคัญเท่านั้น ต่อมาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ โจทก์มาพบจำเลยที่ ๑ และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ก จำกัด เพื่อหารือพูดคุยกัน จำเลยที่ ๑ แจ้งโจทก์ว่า โจทก์ทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี เข้าข่ายการกระทำผิดร้ายแรง จำเลยที่ ๒ สามารถเลิกจ้างได้ทันที แต่เห็นว่า โจทก์ทำงานมานานจึงให้สิทธิโจทก์ตัดสินใจเลือกลาออกเพื่อไม่ให้เสียประวัติการทำงาน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โจทก์พบตัวแทนของกลุ่มบริษัท ก จำกัด ยืนยันว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดแต่หากจำเลยที่ ๒ จ่ายเงินให้แก่โจทก์ เท่ากับเงินเดือน ๒๔๐ วัน โจทก์ยินดีลาออก วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ โจทก์ไปพบจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยทั้งสอง เสนอเงินช่วยเหลือ ๗๒๗,๒๔๔.๕๐ บาท ให้แก่โจทก์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลาออก มีการเจรจาต่อรองตกลงกันที่ ๗๔๑,๐๒๘.๖๐ บาท โจทก์จึงสมัครใจลงชื่อในใบลาออกและเอกสารการจ่ายเงินให้ จำเลยที่ ๒ ไม่เคยเลิกจ้างโจทก์ เอกสารการจ่ายเงินให้มีข้อตกลงสละสิทธิที่จะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องเงินใด ๆ จากจำเลยที่ ๒ อีก จำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๒ ปฏิบัติไปตามหน้าที่ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว จำเลยทั้งสองไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียงของโจทก์ ไม่เคยข่มขู่หรือกลั่นแกล้งโจทก์ การเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างต่อรองให้โจทก์ลาออกและเสนอเงินช่วยเหลือ แม้จำเลยที่ ๑ จะพูดว่าถ้าไม่ยอมลงชื่อในใบลาออก บริษัทจะไม่จ่ายเงินใด ๆ ทั้งสิ้นไปฟ้องคดีเองก็ตาม เป็นการใช้สิทธิโดยชอบ ถือไม่ได้ว่าเป็นการข่มขู่ การที่โจทก์ลาออกและยอมรับเงิน จึงเป็นการลาออกโดยสมัครใจ มิใช่การเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยที่ ๒ ทั้งเอกสารการจ่ายเงินให้มีข้อความชัดเจนว่า โจทก์ยินดีลาออกด้วยความสมัครใจและจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องเงินใด ๆ จากบริษัทอีก มิได้มีถ้อยคำหรือข้อความตอนใดที่ขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลงในการสละสิทธิเรียกร้องโดยชอบ ผูกพันคู่กรณีและสามารถบังคับได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง สำหรับเงินที่เป็นการจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง ค่าจ้างของโจทก์มีเพียงเงินเดือนและค่าตำแหน่ง เมื่อโจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยที่ ๒ สำหรับค่าเสียโอกาสในการรับเงินโบนัสในอนาคต การได้รับเงินโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินโบนัสต้องอยู่ในฐานะถูกจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส และไม่อาจเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพราะการยื่นฟ้องและการดำเนินคดีแรงงานได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม ทั้งมิใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากข้อพิพาทคดีแรงงานโดยตรง จำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว ส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลแขวงข้อหาความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและหมิ่นประมาท และศาลมีคำสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณานั้น มิใช่ข้อยืนยันว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นละเมิด

เมื่อข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ในฐานะนายจ้าง ฟังไม่ได้ว่าเป็นละเมิด จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า คำพิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยและพิพากษาไม่ครบประเด็นอันเป็นการวินิจฉัยและพิพากษาไม่เป็นไปตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีให้ครบถ้วนว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ส่งผลให้การลาออกของโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น” ซึ่งหมายความว่า ศาลแรงงานจะต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นหนังสือและคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เป็นหนังสือจะต้องมีส่วนสำคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรกต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปเพื่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะได้นำข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานได้ฟังไว้นั้นมาวินิจฉัยข้อกฎหมายต่อไปหากมีการอุทธรณ์ในประเด็นนั้น ประการที่ ๒ จะต้องแสดงคำวินิจฉัยให้ปรากฏตามประเด็นแห่งคดีที่ศาลแรงงานจดไว้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และประการที่ ๓ คำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีนั้นจะต้องมีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยเพื่อให้ทราบว่าศาลแรงงานได้นำหรือข้อกฎหมายใดเป็นหลักในการวินิจฉัยคดีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานและการแปลความบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองกลั่นแกล้งให้โจทก์ลาออกด้วยการสั่งโจทก์ให้หยุดทำงานและเก็บของใช้ส่วนตัวออกไปจากที่ทำงานทันที กล่าวหาโจทก์ทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์ลงชื่อในใบลาออกเพราะถูกจำเลยที่ ๑ บังคับข่มขู่โดยโจทก์มิได้กระทำผิดเป็นการละเมิดและเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียงของโจทก์ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการยื่นฟ้องและดำเนินกระบวนพิจารณาพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปีเข้าข่ายการกระทำผิดร้ายแรง แต่เห็นว่าโจทก์ทำงานมานานจึงให้สิทธิโจทก์เลือกลาออก โจทก์ลงชื่อในใบลาออกและเอกสารการจ่ายเงินให้โดยความสมัครใจ จำเลยที่ ๒ ไม่เคยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพและชื่อเสียงของโจทก์ ไม่เคยข่มขู่หรือกลั่นแกล้งโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้อง ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ ๑๐ ข้อ ประเด็นหลักอยู่ในข้อ ๑ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์หรือไม่ ข้อ ๔ โจทก์กระทำตามคำให้การของจำเลยทั้งสอง หากจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด และข้อ ๑๐ จำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด แล้ววินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทข้อ ๑ และข้อ ๔ ที่เกี่ยวเนื่องไปในคราวเดียวกันอันเป็นอำนาจของศาลแรงงานภาค ๒ ที่จะใช้ดุลพินิจยกปัญหาข้อใดขึ้นวินิจฉัยก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันก็ได้ตามที่เห็นสมควรแก่รูปคดี โดยกล่าว

หรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้ โดยสรุปว่า โจทก์เกี่ยวข้องกับการทุจริตค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการทำหน้าที่ในการจัดหาห้องพักให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจากผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์ และทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยเฉพาะการทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปีมีหลักฐานชัดแจ้งและเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จำเลยที่ ๑ แจ้งผลการสอบสวนให้โจทก์ทราบ หลังจากนั้นมีการพูดคุยเจรจากัน จำเลยที่ ๑ เสนอให้โจทก์เลือกลาออกเพราะเหตุโจทก์ทำงานมานานจะได้ไม่เสียประวัติการทำงาน โดยแสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยว่า โจทก์มีเวลาพอสมควรที่จะพิจารณาและไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ มีการไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และปรึกษาทนายความ อีกทั้งโจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้จัดการทั่วไป ย่อมทราบรายละเอียดและผลของการลาออกเป็นอย่างดี การที่โจทก์ลงชื่อในใบลาออกและเอกสารการจ่ายเงินให้เป็นการสมัครลาออก มิใช่การเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยที่ ๒ แล้ววินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับตามที่เห็นสมควรจนกระทั่งประเด็นสุดท้ายในข้อ ๑๐ จำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด โดยวินิจฉัยสรุปถึงการกระทำละเมิดตามคำฟ้องที่ว่า จำเลยที่ ๑ ออกคำสั่งบังคับข่มขืนใจให้โจทก์ออกไปจากที่ทำงาน เป็นการใช้กำลังและอำนาจบังคับข่มขู่และข่มขืนใจโจทก์ตามอำเภอใจ รวมถึงการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามว่าโจทก์ทุจริตทำให้โจทก์เสียหายต่อเสรีภาพและชื่อเสียงนั้น ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ได้ความจากทางไต่สวนเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ กระทำไปตามอำนาจและหน้าที่ในฐานะนายจ้างฟังไม่ได้ว่าเป็นละเมิด แม้โจทก์จะได้นำกรณีดังกล่าวไปฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลแขวงข้อหาความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและหมิ่นประมาทและศาลมีคำสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณาก็ตาม ก็มิใช่ข้อยืนยันว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นละเมิดอันมีหมายความว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่กระทำเนื่องมาจากสาเหตุโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในบริษัทและทุจริตต่อหน้าที่ในเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นละเมิดต่อโจทก์ แม้การวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวศาลแรงงานภาค ๒ จะวินิจฉัยโดยรวบรัดไปบ้างแต่เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทที่ตั้งไว้และมีความเกี่ยวเนื่องกันประกอบกันแล้วมีการกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงโดยสรุปและวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยโดยชอบแล้ว คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อไปว่า ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า คำให้การของจำเลยทั้งสองที่ว่าโจทก์ทุจริตค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเป็นธุระจัดหาห้องพักให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของจำเลยที่ ๒ และทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นคำให้การที่ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่โดยที่จำเลยทั้งสองมิได้ฟ้องแย้ง ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องที่กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์และเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรรม จำเลยทั้งสองชอบที่จะไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่างหาก การที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า ข้อ ๔ โจทก์กระทำตามคำให้การของจำเลยทั้งสองหรือไม่ และให้จำเลยทั้งสองนำสืบก่อน แล้ววินิจฉัยรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบและวินิจฉัยนอกฟ้องนอกสำนวนฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เห็นว่า

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ กล่าวหาโจทก์ทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี กลั่นแกล้งให้โจทก์ลาออก โจทก์ลงชื่อในใบลาออกเพราะถูกจำเลยที่ ๑ บังคับข่มขู่โดยโจทก์มิได้กระทำผิด เป็นการละเมิดและเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัท สอบสวนแล้วมีหลักฐานชัดแจ้งว่าโจทก์ทุจริตวันหยุดพัดพักผ่อนประจำปี เป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง จำเลยที่ ๒ สามารถเลิกจ้างได้ทันที แต่เห็นว่าโจทก์ทำงานมานานจึงให้สิทธิโจทก์เลือกลาออก มีการเจรจาต่อรองตกลงกันในเรื่องเงินที่จำเลยทั้งสองช่วยเหลือโจทก์จนในที่สุดตกลงกันได้ โจทก์จึงลงชื่อในใบลาออกและเอกสารการจ่ายเงินให้ จำเลยที่ ๒ ไม่เคยเลิกจ้างโจทก์ ไม่เคยข่มขู่หรือกลั่นแกล้งโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ลงชื่อในใบลาออกเพราะถูกข่มขู่บังคับ จำเลยทั้งสองปฏิเสธว่าไม่ได้มีการข่มขู่บังคับโจทก์ โจทก์ลงชื่อในใบลาออกโดยสมัครใจเนื่องจากโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการทำหน้าที่ในการจัดหาห้องพักให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของจำเลยที่ ๒ จากผู้ดูแลอะพาร์ตเมนต์ และทุจริตวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นความผิดวินัยร้ายแรง แต่จำเลยที่ ๑ ให้สิทธิโจทก์เลือกลาออกเพราะเหตุโจทก์ทำงานมานาน การกระทำของโจทก์ที่จำเลยทั้งสองให้การ จึงเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาท ข้อ ๔ ว่า โจทก์กระทำตามคำให้การของจำเลยทั้งสองหรือไม่ และให้จำเลยทั้งสองนำสืบก่อน จึงเชื่อมโยงกับประเด็นพิพาทหลักโดยตรงว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์หรือไม่จำเลยทั้งสองไม่จำต้องฟ้องแย้งดังที่โจทก์เข้าใจและอุทธรณ์ โดยการกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนพิจารณาที่จะต้องเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรม และศาลแรงงานมีอำนาจและดุลพินิจเฉพาะที่จะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดในคดีแรงงานนำพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้ คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ที่วินิจฉัยจากพยานหลักฐานของคู่ความแล้วฟังว่า โจทก์สมัครใจลาออกและการกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นละเมิดนั้น ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบและไม่นอกฟ้องนอกประเด็น ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
